

해양수산부 훈령 제755호

「해양수산부 성희롱·성폭력 예방지침」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 06월 24일

해양수산부장관

1. 개정 이유

「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」, 「양성평등기본법」 및 「성희롱·성폭력 예방지침 표준안」(2023., 여성가족부)에 따라 통보·신고 의무 규정 등 미비 사항을 반영하려는 것임.

2. 주요내용

가. 통보 및 신고의무 신설(제8조)

- 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4, 「양성평등기본법」 제31조의2, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조2항에 규정된 사건 발생 시 통보 및 신고 의무를 규정

나. 고충심의위원회 설치·운영 규정 보완(제12조~제13조)

- 고충심의위원회 구성 및 운영에 관한 사항을 세부적으로 규정

다. 재발방지대책 제출 의무 규정(제14조~제15조)

- 제14조제6항 규정을 삭제하고, 제15조제6항에 신설

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「양성평등기본법」, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당사항 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

해양수산부 성희롱·성폭력 예방지침 일부개정훈령안

제정 2016. 12. 29. 해양수산부훈령 제356호

개정 2017. 4. 28. 해양수산부훈령 제366호

개정 2018. 3. 21. 해양수산부훈령 제417호

개정 2020. 11. 24. 해양수산부훈령 제556호

개정 2021. 6. 16. 해양수산부훈령 제597호

개정 2024. 6. 24. 해양수산부훈령 제755호

해양수산부 성희롱·성폭력 예방지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조(적용범위)제1항의 "고용관계에 있는 **자**"를 "고용관계에 있는 **사람**"으로, "통제 범위**내**에 있는"을 "통제 범위**에** 있는"으로 하고, 제2항의 "주장하는 **자**"를 "주장하는 **사람**"으로 한다.

제4조(기관장의 책무)제1항의 "각 호의 **제반** 조치를 **강구**하고 "를 "각 호의 **각종** 조치를 **마련**"으로, "이행**하여야** 한다"를 "이행**해야** 한다"로 하고, 제2항의 "수립**하여야** 한다"를 "수립**해야** 한다"로, "**그러하지 아니할**"을 "**그렇지 않을**"으로 한다.

제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화)제2항의 "**조사를 이관하고**"를 "**조사 관할권을 옮기고**"로, 제3항의 "**조사를 이관하는**"을 "**조사 관할권을 옮기는**"으로, "보호조치를 **취**해야"를 "보호조치를 **해야**" 한다로 한다.

제5조(고충상담창구)제2항 "2**인** 이상 지정**하여야**"를 "2**명** 이상 지정**해야**"로, "1**인**"을 "1**명**"으로, 제3항제3호 "**부서간**"을 "**부서 간**"으로 한다.

제5조의2(사이버신고센터)의 "설치·운영**해야 있다**"를 "설치·운영**해야 한다**"

로 한다.

제5조의3(고충처리 업무의 지원)제4항의 "전문성을 **제고하기**"를 "전문성을 **높이기**"로, 제5항의 "업무를 **행할** 때"를 "업무를 **할** 때"로 한다.

제6조(예방교육)제2항의 "**실시하되**"를 "**실시하되,**"로, 제3항의 "**임용 전**"을 "**임용 전**"으로, 제3항의 "**그러하지 아니하다**"를 "**그렇지 않다**"로, 제4항의 "효과를 **제고하기**"를 "효과를 **높이기**"로 한다.

제8조(통보 및 신고의무)를 다음과 같이 신설한다.

제8조(통보 및 신고의무) ① 기관장은 해당 기관에서 성희롱, 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다.

② 기관장과 피해자 보호 관련 업무 종사자는 기관 또는 단체 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다.

제8조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조, 제14조를 각각 제8조, 제10조, 제11조, 제12조, 제14조, 제15조로 한다.

제9조(조사)제2항 "10일의 **범위 안에서**"를 "10일의 **범위에서**"로, 제3항의 "**인격이나 명예가 손상되거나**"를 "**명예나 인격을 훼손하거나**"로, 제3항 "**아니하도록**"을 "**않도록**"으로 한다.

제10조(피해자 보호 및 비밀유지)제2항 "위임 받은 **자**"를 "위임 받은 **사람**"으로, 제2항 "**아니** 된다"를 "**안** 된다"로, 제4항 "**아니** 된다"를 "**안** 된다"로, 제5항 "**아니할**"을 "**않을**"으로 한다.

제12조(고충심의위원회 설치 및 구성)제2항의 "**6인의 위원**"을 "**6명 이상 15**

명 이하의 위원"으로, 제4항 "위원은 위원장이 지명하는 사람으로 구성하
되" 를 "위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 5명의 위
원으로 구성하되"로, 제4항 "초과하여서는 아니되며"를 "초과하여서는 안
되며"로, 제5항 "1년으로 하되"를 "1년으로 하되,"로, 제6항 "간사 1인"을 "
간사 1명"으로 한다.

제13(고충심의위원회의 운영) 제3항의 "가진 자는"을 "가진 사람은"으로, 제3
항의 "직·간접적으로"를 "직간접적으로"로 한다.

제14조(징계) 제4항 "허용하여서는 아니 된다"를 "허용하여서는 안 된다"로
하고, 제6항을 삭제한다.

제15조(재발방지조치 등)에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

제15조(재발방지조치 등)⑥ 기관장은 제1항에 따른 재발방지대책을 조
사신청이 접수된 날로부터 3개월 이내에 여성가족부장관에게 제출해야
한다. 다만, 소속기관과 공직유관단체의 경우에는 해양수산부장관에게
도 제출해야 한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제2조(적용범위) ① ---고용관계 에 있는 <u>자</u>) --- 통제 <u>범위 내</u> <u>에</u> -----.	제2조(적용범위) ① ---고용관계 에 있는 <u>사람</u>) ---- 통제 <u>범위</u> <u>에</u> -----.	제2조(적용범위) ① ---고용관계 에 있는 <u>사람</u>) ---- 통제 <u>범위</u> <u>에</u> -----.	제2조(적용범위) ① ---고용관계 에 있는 <u>사람</u>) ---- 통제 <u>범위</u> <u>에</u> -----.	제2조(적용범위) ① ---고용관계 에 있는 <u>사람</u>) ---- 통제 <u>범위</u> <u>에</u> -----.
② ----- 주장하는 <u>자</u> , ---- .	② ----- 주장하는 <u>사람</u> , ---- .	② ----- 주장하는 <u>사람</u> , ---- .	② ----- 주장하는 <u>사람</u> , ---- .	② ----- 주장하는 <u>사람</u> , ---- .
제4조(기관장의 책무) ① ----- <u>제반 조치</u> 를 <u>강구</u> ---- 이행 <u>하여야</u> 한다.	제4조(기관장의 책무) ① ----- <u>각종 조치</u> 를 <u>마련</u> ---- 이행 <u>해야</u> 한다.	제4조(기관장의 책무) ① ----- <u>각종 조치</u> 를 <u>마련</u> ---- 이행 <u>해야</u> 한다.	제4조(기관장의 책무) ① ----- <u>각종 조치</u> 를 <u>마련</u> ---- 이행 <u>해야</u> 한다.	제4조(기관장의 책무) ① ----- <u>각종 조치</u> 를 <u>마련</u> ---- 이행 <u>해야</u> 한다.
② ----- <u>수립하여야</u> ---- ---- <u>그러하지 아니할 수 있다</u> .	② ----- <u>수립해야</u> ----- --- <u>그렇지 않을 수 있다</u> .	② ----- <u>수립해야</u> ----- --- <u>그렇지 않을 수 있다</u> .	② ----- <u>수립해야</u> ----- --- <u>그렇지 않을 수 있다</u> .	② ----- <u>수립해야</u> ----- --- <u>그렇지 않을 수 있다</u> .
제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화)② ---- 고충에 대한 <u>조</u> <u>사를</u> ----- 이관하고, -----.	제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화)② ---- 고충에 대한 <u>조</u> <u>사</u> ----- 관할권을 <u>옮기고</u> , -----.	제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화)② ---- 고충에 대한 <u>조</u> <u>사</u> ----- 관할권을 <u>옮기고</u> , -----.	제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화)② ---- 고충에 대한 <u>조</u> <u>사</u> ----- 관할권을 <u>옮기고</u> , -----.	제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화)② ---- 고충에 대한 <u>조</u> <u>사</u> ----- 관할권을 <u>옮기고</u> , -----.
③ 제2항에 따라 <u>조사를 이관하</u> <u>는</u> -----보호조치를 <u>취해야</u> 한다.	③ 제2항에 따라 <u>조사 관할권을</u> <u>옮기는</u> --- 보호조치를 <u>해야</u> 한다.	③ 제2항에 따라 <u>조사 관할권을</u> <u>옮기는</u> --- 보호조치를 <u>해야</u> 한다.	③ 제2항에 따라 <u>조사 관할권을</u> <u>옮기는</u> --- 보호조치를 <u>해야</u> 한다.	③ 제2항에 따라 <u>조사 관할권을</u> <u>옮기는</u> --- 보호조치를 <u>해야</u> 한다.
제5조(고충상담창구) ② ----- 고충상담원(이하 "고충상담원" 이라 한다)을 <u>2인</u> 이상 지정 <u>하</u> <u>여야</u> ----- 여성이 반드시 <u>1인</u> 이상 -----.	제5조(고충상담창구) ② ----- 고충상담원(이하 "고충상담원" 이라 한다)을 <u>2명</u> 이상 지정 <u>해야</u> ----- 여 성이 반드시 <u>1명</u> 이상 -----.	제5조(고충상담창구) ② ----- 고충상담원(이하 "고충상담원" 이라 한다)을 <u>2명</u> 이상 지정 <u>해야</u> ----- 여 성이 반드시 <u>1명</u> 이상 -----.	제5조(고충상담창구) ② ----- 고충상담원(이하 "고충상담원" 이라 한다)을 <u>2명</u> 이상 지정 <u>해야</u> ----- 여 성이 반드시 <u>1명</u> 이상 -----.	제5조(고충상담창구) ② ----- 고충상담원(이하 "고충상담원" 이라 한다)을 <u>2명</u> 이상 지정 <u>해야</u> ----- 여 성이 반드시 <u>1명</u> 이상 -----.
③ (생 략) 1. ~ 2. (생 략) 3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 <u>부서간</u> 협조·조정 _에 관 한 사항	③ (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 <u>부서 간</u> 협조·조정 _에 관한 사항	③ (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 <u>부서 간</u> 협조·조정 _에 관한 사항	③ (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 <u>부서 간</u> 협조·조정 _에 관한 사항	③ (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 <u>부서 간</u> 협조·조정 _에 관한 사항

4. ~ 6. (생 략)

제5조의2(사이버신고센터) ----
-- 설치·운영해야 있다.

제5조의3(고충처리 업무의 지원)

① ~ ③ (생 략)

④ ----- 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 -----.

⑤ ----- 고충처리 업무를 행
할 때 -----.

제6조(예방교육)

① (생 략)

② ----- 1시간 이상 각
각 실시하되 -----.

③ ----- 교육기관에서 실시
하는 임용전 ----- 경우에는
그러하지 아니하다.

④ ----- 예방교육의 효과를
제고하기 위하여 -----.

⑤, ⑥ (생 략)

<신 설>

4. ~ 6. (현행과 같음)

제5조의2(사이버신고센터) ----
-- 설치·운영해야 한다.

제5조의3(고충처리 업무의 지원)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ ----- 공신력과 전문성을 높
이기 위하여 -----.

⑤ ----- 고충처리 업무를 할
때 -----.

제6조(예방교육)

① (현행과 같음)

② ----- 1시간 이상 각각
실시하되, -----.

③ ----- 교육기관에서 실시
하는 임용 전 ----- 경우에는
그렇지 않다.

④ ----- 예방교육의 효과를
높이기 위하여 -----.

⑤, ⑥ (현행과 같음)

제8조(통보 및 신고 의무) ①기
관장은 해당 기관에서 성희롱,
성폭력 사건이 발생한 사실을
알게 된 경우 피해자의 명시적
인 반대의견이 없으면 지체 없
이 그 사실을 여성가족부장관에
게 통보한다.

②기관장과 피해자 보호 관련 업
무 종사자는 기관 또는 단체 내

제8조(조사)

① (생략)

② ----- 10일의 범위 안에서
-----.

③ ----- 인격이나 명예가 손상되거나 ----- 느끼지 아니하도록 해야 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제9조(피해자 보호 및 비밀유지)

① (생략)

② ----- 위임 받은 자를
----- 아니 된다.

③ (생략)

④ --- 누설하여서는 아니 된다.

⑤ ----- 기재하지 아니할 수 있다.

제10조(조사결과의 보고 등) ---
-----.

제11조(고충심의위원회의 설치
및 구성)

① (생략)

에서 위계 또는 위력 등에 의한
성폭력 사건이 발생한 사실을
직무상 알게 된 때에는 피해자
의 명시적인 반대의견이 없으면
즉시 수사기관에 신고해야 한
다.

제9조(조사)

① (현행과 같음)

② ----- 10일의 범위에서 -
-----.

③ ----- 명예나 인격을 훼손
하거나 ----- 느끼지 않도록
해야 한다.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제10조(피해자 보호 및 비밀유지)

① (현행과 같음)

② ----- 위임 받은 사람을
----- 안 된다.

③ (현행과 같음)

④ ---- 누설하여서는 안 된
다.

⑤ ----- 기재하지 않을 수
있다.

제11조(조사결과의 보고 등) ---
-----.

제12조(고충심의위원회의 설치
및 구성)

① (현행과 같음)

② ----- 포함한 6인의 위원
으로 구성한다.

③ (생략)

④ 위원은 위원장이 지명하는
사람으로 구성하되, --- 초과
하여서는 아니되며, ---.

⑤ ----- 위원은 1년으로 하
되 연임할 수 있다.

⑥ ----- 간사 1인을 두되, 간사는
고충상담원으로 한다.

⑦ (생략)

제12조(고충심의위원회의 운영)

① ~ ② (생략)

③ ----- 관계를 가진 자
는 ----- 위원 본인도 직·
간접적으로 이해관계가
-----.

제13조(징계)

① ~ ③ (생략)

④ ----- 허용하여서는 안
되다.

⑤ (생략)

⑥ 기관장은 제1항에 따른 재발
방지대책을 사건이 발생한 사실
을 안 날부터 3개월 이내에 여
성가족부에 제출하여야 한다.
다만, 소속기관과 공직유관단체

② ----- 포함한 6명 이상
15명 이하의 위원으로 구성한
다.

③ (현행과 같음)

④ 위원회의 회의는 위원장과
위원장이 회의마다 지정하는 5
명의 위원으로 구성하되, ---
초과하여서는 안 되며, ---.

⑤ ----- 위원은 1년으로 하
되, 연임할 수 있다.

⑥ ----- 간사 1명을 두되, 간
사는 고충상담원으로 한다.

⑦ (현행과 같음)

제13조(고충심의위원회의 운영)

① ~ ② (현행과 같음)

③ ----- 관계를 가진 사람은
----- 위원 본인도 직간접
적으로 이해관계가 -----.

제14조(징계)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ ----- 허용하여서는 안
되다.

⑤ (현행과 같음)

<삭제>

의 경우에는 해양수산부장관에
게도 제출하여야 한다.

제14조(재발방지조치 등)

① ~ ⑤ (생략)

<신설>

제15조(재발방지조치 등)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 기관장은 제1항에 따른 재발
방지대책을 사건이 발생한 사실
을 안 날부터 3개월 이내에 여
성가족부에 제출해야 한다. 다
만, 소속기관과 공직유관단체의
경우에는 해양수산부장관에게
도 제출해야 한다.